Программа зачёта с оценкой по дисциплине
«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»
(2023-2024 учебный год)

Тема: «Правовые основы обеспечения информационной безопасности»

Содержание:

Структура информационной сферы и характеристика ее элементов. Информация как объект правоотношений. Категории информации по условиям доступа к ней и распространения. Конституционные гарантии прав граждан в информационной сфере и механизм их реализации. Понятие информационной безопасности. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной безопасности. Система нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Перспективы развития законодательства в области информационной безопасности.

Контрольные вопросы:

1. Правовые основы обеспечения информационной безопасности: законодательство РФ о безопасности, понятие "информационная безопасность» в соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, ГОСТ Р 50922-2006 и другими нормативными правовыми актами.
2. Правовые основы защиты информации: законодательство о защите информации, виды информации по условиям доступности/недоступности, основные меры защиты информации.
3. Сравните следующие понятия:
"информационное законодательство" и "законодательство в области защиты информации";
"информационное право", "компьютерное право" и "правовая информатика".
4. Информация: юридическое определение, виды информации ограниченного доступа.

Тема: «Правовой режим защиты государственной тайны»

Содержание:

Понятие правового режима защиты государственной тайны. Система нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну в Российской Федерации. Государственная тайна как особый вид защищаемой информации и её характерные признаки. Принципы и механизмы отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Органы защиты государственной тайны и их компетенция. Организационные меры, направленные на защиту государственной тайны. Порядок допуска и доступа к государственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну (режим секретности как основной порядок деятельности в сфере защиты государственной тайны). Система контроля за состоянием защиты государственной тайны. Юридическая ответственность за нарушения правового режима защиты государственной тайны.

Контрольные вопросы:

1. Как и в каком законе определяется государственная тайна? Административно-правовой режим защиты государственной тайны: понятие, содержание.
2. Степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, грифы секретности.
3. Какие ограничения установлены для лиц, допущенных к государственной тайне?

4. Органы защиты государственной тайны. Каким образом осуществляется передача сведений, составляющих государственную тайну, другим органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям?

5. Какие виды юридической ответственности применяются за нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне? В чем они заключаются (конкретные статьи)?

Тема: «Правовая охрана сведений конфиденциального характера»

Содержание:

Понятие сведений конфиденциального характера по российскому законодательству. Основные виды сведений конфиденциального характера: персональные данные, служебная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная тайна. Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности. Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной информации. Юридическая ответственность за нарушения правовых режимов конфиденциальной информации.

Контрольные вопросы:

1. В каком правовом акте заложены основы правового регулирования защиты сведений конфиденциального характера? Какие основные виды конфиденциальной информации вы знаете? В чем заключается трансрежимность конфиденциальной информации?
2. Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне. Признаки коммерческой тайны.
3. Какие основные виды профессиональных тайн вы знаете? В чем состоит основное отличие профессиональных тайн от иных видов конфиденциальной информации?
4. Медицинская (врачебная) тайна: законодательство, содержание, субъекты.
5. Адвокатская тайна: законодательство, содержание, субъекты.
6. Тайна связи: законодательство, содержание, субъекты.
7. Персональные данные: законодательство, категории персональных данных.
8. Какие виды юридической ответственности устанавливаются за правонарушения, связанные с конфиденциальной информацией? Раскройте их содержание.

Тема: «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности»

Содержание:

Законодательство РФ об интеллектуальной собственности.

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские права. Личные неимущественные права. Смежные права.

Правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Защита авторских прав.

Контрольные вопросы:

1. Виды интеллектуальных прав: по характеру прав; по характеру произведений.
2. Объекты авторского права: виды, критерии объекта авторского права.
3. Субъекты авторских прав: виды, признаки.
4. Условия возникновения и сроки действия авторского права.
5. Какие личные неимущественные (моральные) права имеют субъекты авторского права?
6. В чем состоит исключительное право на программу для ЭВМ и базу данных?
7. Правовой режим служебных произведений.

8. Какие виды юридической ответственности устанавливаются за нарушения авторских прав? Раскройте их содержание.

Тема: Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации

Содержание:

Законодательство об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Объекты и субъекты КИИ. Обязанности субъектов КИИ. Система безопасности значимого объекта КИИ. Государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ.

Контрольные вопросы:

1. В каком нормативном правовом акте определены основные понятия в области безопасности КИИ РФ?
2. Понятия «компьютерная атака» и «компьютерный инцидент».
3. Какой орган исполнительной власти уполномочен в области обеспечения безопасности КИИ?
4. Какой орган исполнительной власти обеспечивает создание и функционирование ГосСОПКА?
5. Назначение ГосСОПКА.
6. Права и обязанности субъектов КИИ.
7. Система безопасности значимого объекта КИИ: назначение, структура.
8. Кем разрабатываются правила функционирования системы безопасности значимых объектов КИИ РФ?
9. Формы осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ РФ.

Тема: Преступления в сфере компьютерной информации

Содержание:

Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава преступления. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности основных следственных действий. Криминалистические аспекты проведения расследования. Сбор доказательств. Экспертиза преступлений в сфере компьютерной информации. Проблемы судебного преследования за преступления в сфере компьютерной информации.

Контрольные вопросы:

1. Приведите примеры специального субъекта преступления, опираясь на статьи главы 28 Уголовного кодекса.
2. Разберите объективную сторону ст.272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).
3. Разберите объективную сторону ст.273 УК РФ (Создание вредоносных программ для ЭВМ).

4. Разберите объективную сторону ст. 274 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации ЭВМ).
5. Сравните преступные последствия в статьях главы 28 УК РФ.
6. Иные (кроме компьютерных) преступления в информационной сфере.

Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации

Содержание:

Понятие объекта информатизации (ОИ). Классы защищённости автоматизированных систем. Аттестация ОИ по требованиям безопасности информации: правовая основа, назначение, понятие, формы. Полномочные органы по аттестации ОИ. Порядок (этапы) проведения аттестации ОИ.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные нормативные правовые акты в области аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
2. Каково назначение аттестации ОИ по требованиям безопасности информации.
3. Назовите участников стандартной схемы аттестации объектов ОИ.

Билет 1.

Тема: «Правовые основы обеспечения информационной безопасности»

Содержание:

Структура информационной сферы и характеристика ее элементов. Информация как объект правоотношений. Категории информации по условиям доступа к ней и распространения. Конституционные гарантии прав граждан в информационной сфере и механизм их реализации. Понятие информационной безопасности. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной безопасности. Система нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Перспективы развития законодательства в области информационной безопасности.

Контрольные вопросы:

1. Правовые основы обеспечения информационной безопасности: законодательство РФ о безопасности, понятие "информационная безопасность» в соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, ГОСТ Р 50922-2006 и другими нормативными правовыми актами.
2. Правовые основы защиты информации: законодательство о защите информации, виды информации по условиям доступности/недоступности, основные меры защиты информации.
3. Сравните следующие понятия: "информационное законодательство" и "законодательство в области защиты информации"; "информационное право", "компьютерное право" и "правовая информатика".
4. Информация: юридическое определение, виды информации ограниченного доступа.

Ссылки: (дается в формате: (с. № N))

1. ГОСТ Р 50922-2006 “Защита информации ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ” (https://docs.cntd.ru/document/1200058320)

2. 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (**https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/**)

3. Указ Президента РФ N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/)

4. 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/)

5. Приказ ФСТЭК России № 21 (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146520/)

Вопрос №1:

Правовые основы обеспечения информационной безопасности: законодательство РФ о безопасности, понятие "информационная безопасность» в соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, ГОСТ Р 50922-2006 и другими нормативными правовыми актами.

Согласно **указу Президента N 646** (с. № 3) **информационная безопасность** Российской Федерации – **это состояние защищенности** личности, общества и государства **от внутренних и внешних информационных угроз**, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства;

Также стоит дать определение, что из себя представляет защита информации. Согласно **ГОСТУ Р 50922-2006** (с. № 1) защита информации - деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.

Защита информации - деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.

Правовая защита информации: Защита информации правовыми методами, включающая в себя разработку законодательных и нормативных правовых документов (актов), регулирующих отношения субъектов по защите информации, применение этих документов (актов), а также надзор и контроль за их исполнением.

Техническая защита информации: Защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) защите в соответствии с действующим законодательством, с применением технических, программных и программно-технических средств.

Криптографическая защита информации: Защита информации с помощью ее криптографического преобразования.

Физическая защита информации: Защита информации путем применения организационных мероприятий и совокупности средств, создающих препятствия для проникновения или доступа неуполномоченных физических лиц к объекту защиты.

Вопрос №2:

Правовые основы защиты информации: законодательство о защите информации, виды информации по условиям доступности/недоступности, основные меры защиты информации.

Надо упомянуть, что значит информация согласно **149-ФЗ** (с. № 4). Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. (В принципе 149-ФЗ - основной закон в этой главе, к которому надо ссылаться).

Касательно видов информации **можно сослаться** на этот рисунок,

Который достаточно четко демонстрирует виды информации(некоторые из этих видов будут рассмотрены в других главах). Все эти виды не указаны в одном документе, но следуют из **149-ФЗ**.

Меры защиты информации перечислены в **№ 21 приказе ФСТЭК (с. № 5).** К основным (**по моему мнению**) относятся (**но во время подготовки, лучше перейдите по ссылке и прочитайте мельком**):

1. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ)
2. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД)
3. Ограничение программной среды (ОПС)
4. Антивирусная защита (АВЗ)
5. Обнаружение вторжений (СОВ)
6. Контроль (анализ) защищенности персональных данных (АНЗ)
7. Обеспечение доступности персональных данных (ОДТ)
8. Защита технических средств (ЗТС)
9. Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ)

Вопрос №3:

Сравните следующие понятия: "информационное законодательство" и "законодательство в области защиты информации"; "информационное право", "компьютерное право" и "правовая информатика".

---

1. "Информационное законодательство" и "законодательство в области защиты информации"

Можно сказать, что “информационное законодательство” делится на три группы взаимосвязанных между собой отношений, которые отвечают “за”:

1. Осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;
2. Применении информационных технологий;
3. Обеспечении защиты информации.

И как видно “информационное законодательство” включает в себя “законодательство в области защиты информации”.

2. "Информационное право", "компьютерное право" и "правовая информатика".
Дадим определение (наиболее подходящее из интернета):

Информационное право — это система правового регулирования отношений в информационной сфере, то есть подотрасль российского административного права и гражданского права, а также науку и учебную дисциплину в этой области.

Компьютерное право - это отрасль права, связанная с правоотношениями и правонарушения, связанные с компьютерами и работой в компьютерной сети Интернет.

Правовая информатика – это наука, изучающая информацию, информационные процессы, информационные технологии и информационные системы в правовой сфере на основе исследования правовых особенностей изучаемых объектов, явлений и процессов.

Как мы видим, эти три понятия можно представить в виде трех пересекающихся множеств.

Вопрос №4:

Информация: юридическое определение, виды информации ограниченного доступа.

Надо упомянуть, что значит информация согласно **149-ФЗ** (с. № 4). Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. (В принципе 149-ФЗ - основной закон в этой главе, к которому надо ссылаться).

Касательно видов информации **можно сослаться** на этот рисунок,

Который достаточно четко демонстрирует виды информации(некоторые из этих видов будут рассмотрены в других главах). Все эти виды не указаны в одном документе, но следуют из **149-ФЗ**.

Билет 2.

Тема: «Правовой режим защиты государственной тайны»

Содержание:

Понятие правового режима защиты государственной тайны. Система нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну в Российской Федерации. Государственная тайна как особый вид защищаемой информации и её характерные признаки. Принципы и механизмы отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Органы защиты государственной тайны и их компетенция. Организационные меры, направленные на защиту государственной тайны. Порядок допуска и доступа к государственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну (режим секретности как основной порядок деятельности в сфере защиты государственной тайны). Система контроля за состоянием защиты государственной тайны. Юридическая ответственность за нарушения правового режима защиты государственной тайны.

Контрольные вопросы:

1. Как и в каком законе определяется государственная тайна? Административно-правовой режим защиты государственной тайны: понятие, содержание.
2. Степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, грифы секретности.
3. Какие ограничения установлены для лиц, допущенных к государственной тайне?
4. Органы защиты государственной тайны. Каким образом осуществляется передача сведений, составляющих государственную тайну, другим органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям?
5. Какие виды юридической ответственности применяются за нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне? В чем они заключаются (конкретные статьи)?

Ссылки: (дается в формате: (с. № N))

1. Закон РФ “О государственной тайне” (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/)

Вопрос №1:

Как и в каком законе определяется государственная тайна? Административно-правовой режим защиты государственной тайны: понятие, содержание.

В законе **“О государственной тайне” (с. №1)** определяется термин “государственная тайна”, а именно: **Государственная тайна - защищаемые государством сведения** в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;

В соответствии с **Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203** утвержден перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.

Согласно этому перечню к сведениям, представляющим государственную тайну, относят информацию в военной области, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, в области экономики, науки и техники, сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативноразыскной деятельности.

Вместе с тем не могут быть отнесены к государственной тайне и засекречиванию определенные сведения:

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;
- состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
- привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;
- фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;

размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ;

- фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

(Возможно, по поводу второй части, стоит сказать написанное ниже, НО это включает в себя ответ на 3-ий вопрос)

Процедура допуска граждан РФ к государственной тайне предусматривает:

- принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений, составляющих государственную тайну;
- согласие на частичные временные ограничения их прав;
- письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий;
- определение видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий (процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ);
- ознакомление с нормами законодательства РФ о государственной тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение;
- принятие решения руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации о допуске оформляемого лица к сведениям, составляющим государственную тайну.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства РФ о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос №2:

Степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, грифы секретности.

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений.

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно".

Определения:

Гриф секретности – обязательный реквизит каждого материального носителя информации, отнесенной к государственной тайне.

Степень секретности – категория, характеризующая важность информации, возможный ущерб вследствие ее разглашения, степень ограничения доступа к ней и уровень ее охраны государством.

Вопрос №3:

Какие ограничения установлены для лиц, допущенных к государственной тайне?

Согласно **закону РФ “О государственной тайне”** (с. № 1) ограничения могут касаться:

1. права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре (контракте) при оформлении допуска гражданина к государственной тайне;

2. права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих такие сведения;

3. права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне.

Вопрос №4:

Органы защиты государственной тайны. Каким образом осуществляется передача сведений, составляющих государственную тайну, другим органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям?

Согласно **закону РФ “О государственной тайне”** (с. № 1):

Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отношениях подчиненности и не выполняющими совместных работ, с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 настоящего Закона находятся эти сведения.

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, запрашивающие сведения, составляющие государственную тайну, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений. Их руководители несут персональную ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Обязательным условием для передачи сведений, составляющих государственную тайну, органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям является выполнение ими требований, предусмотренных в статье 27 настоящего Закона (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/7ebad1c4f57108b07318ae20e49546a26ad07b46/) (не буду писать здесь требования, так как это может не пригодиться + можно просто прочитать из ссылки)

Вопрос №5:

Какие виды юридической ответственности применяются за нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне? В чем они заключаются (конкретные статьи)?

Согласно **закону РФ “О государственной тайне” статье 26** (с. № 1):

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне,
несут **уголовную, административную,** гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

А именно:

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 и статьей 17.13 настоящего Кодекса, -
влечет наложение **административного штрафа** на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Или **уголовную ответственность**, связанную с государственной изменой. Наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Билет 3.

Тема: «Правовая охрана сведений конфиденциального характера»

Содержание:

Понятие сведений конфиденциального характера по российскому законодательству. Основные виды сведений конфиденциального характера: персональные данные, служебная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная тайна. Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности. Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной информации. Юридическая ответственность за нарушения правовых режимов конфиденциальной информации.

Контрольные вопросы:

1. В каком правовом акте заложены основы правового регулирования защиты сведений конфиденциального характера? Какие основные виды конфиденциальной информации вы знаете? В чем заключается трансрежимность конфиденциальной информации?
2. Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне. Признаки коммерческой тайны.
3. Какие основные виды профессиональных тайн вы знаете? В чем состоит основное отличие профессиональных тайн от иных видов конфиденциальной информации?
4. Медицинская (врачебная) тайна: законодательство, содержание, субъекты.
5. Адвокатская тайна: законодательство, содержание, субъекты.
6. Тайна связи: законодательство, содержание, субъекты.
7. Персональные данные: законодательство, категории персональных данных.
8. Какие виды юридической ответственности устанавливаются за правонарушения, связанные с конфиденциальной информацией? Раскройте их содержание.

Ссылки: (дается в формате: (с. № N))

1. 149-ФЗ “ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ” (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/)

2. ФЗ “О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ” (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/)
3. ФЗ “ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/)
4. ФЗ “О СВЯЗИ” (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/)
5. ФЗ “О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ” (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/)

Вопрос №1:

В каком правовом акте заложены основы правового регулирования защиты сведений конфиденциального характера? Какие основные виды конфиденциальной информации вы знаете? В чем заключается трансрежимность конфиденциальной информации?

В **149-ФЗ (с. №1)** заложены основы правового регулирования защиты сведений конфиденциального характера. Также правовые нормы закрепляют следующие виды ответственности:

1. **Дисциплинарная.** Данный вид ответственности применяется, когда работник совершил дисциплинарный проступок. Например, разгласил персональные данные коллеги третьим лицам.
2. **Гражданско-правовая.** Указанный вид ответственности предполагает взыскание морального или материального вреда за разглашение сведений ограниченного доступа.
3. **Административная.** К административной ответственности привлекается лицо, совершившее преступление, предусмотренное Кодексом об административной ответственности. Например, разглашение и распространение информации с ограниченным доступом.
4. **Уголовная.** Уголовная ответственность за преступление в сфере информации может наступить вследствие незаконного способа получения информации, например, за взлом программного обеспечения.

Из основных видов конфиденциальной информации можно назвать следующие (смотреть рисунок и называть виды дозированно)

Что касается трансрежимности:

Существует еще одна особенность конфиденциальной информации — это возможность защиты одних и тех же сведений без изменения их содержания в один и тот же отрезок времени с позиций различных правовых режимов (так называемая трансрежимность). **Так, например, сведения о частной жизни лица, ставшие известными при оказании последнему медицинской помощи, защищаются врачом в режиме врачебной тайны.** При получении той же самой информации органами государственной власти (в рамках исполнения возложенных на них задач) эта информация должна защищаться ими уже в режиме служебной тайны и т.д. Однако в случае отнесения той или иной конфиденциальной информации к государственной тайне ее защита осуществляется исключительно в режиме государственной тайны.

Вопрос №2:

Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне. Признаки коммерческой тайны.

Основным документом о коммерческой тайне является **ФЗ “О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ” (с. № 2).**

Для начала дадим определение из (с. № 2)

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

Признаками коммерческой тайны являются:

1. Сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;
2. Сведения неизвестны третьим лицам;
3. У третьих лиц нет свободного доступа к сведениям на законном основании;
4. В отношении сведений введен режим коммерческой тайны обладателем таких сведений.

Также стоит вспомнить сведения, которые не могут представлять коммерческую тайну:

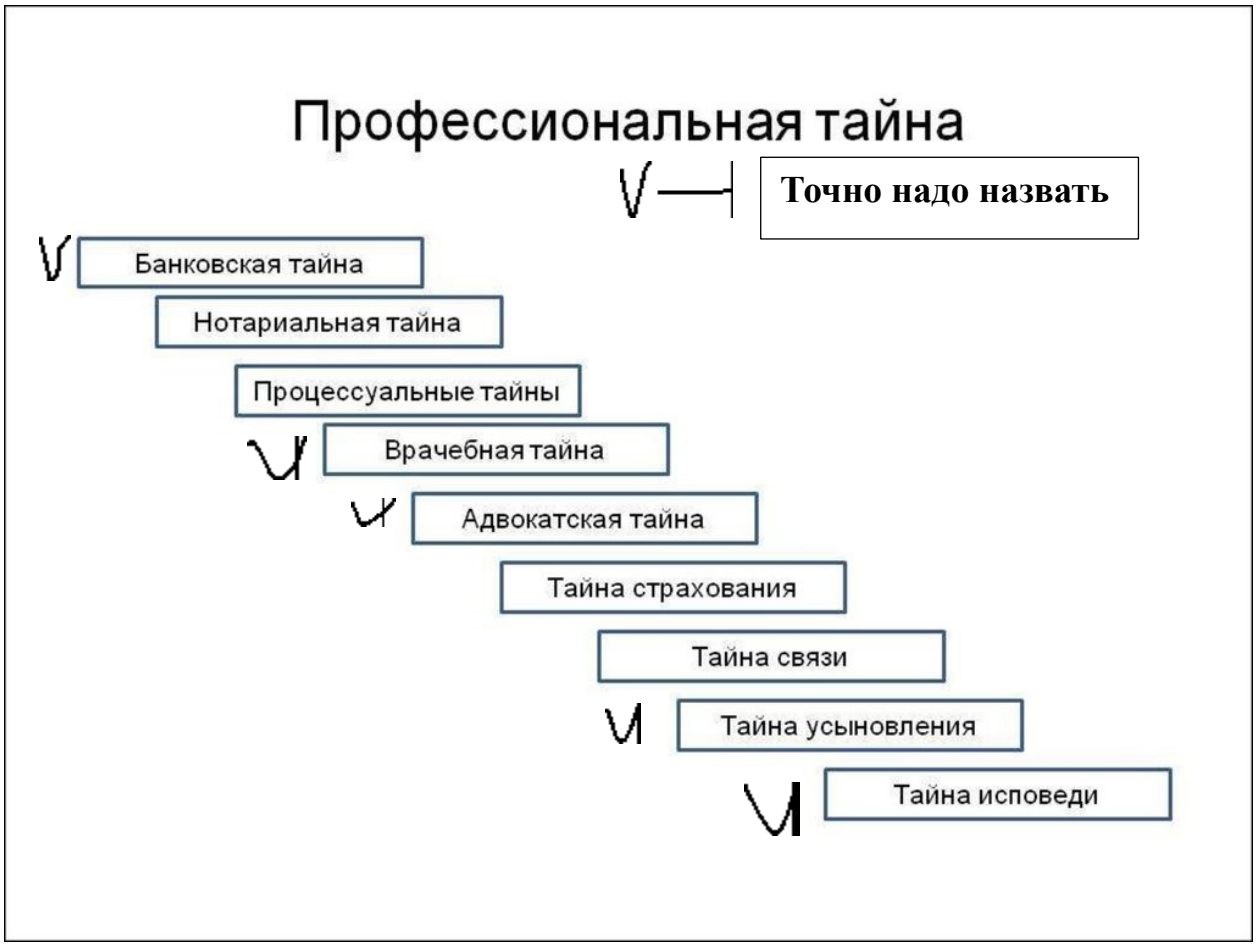
Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:
1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) И т.д.. Подробнее можно прочитать здесь (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/1baefc3a58183ff7712fb7baf06689440ed24c98/)

Вопрос №3:

Какие основные виды профессиональных тайн вы знаете? В чем состоит основное отличие профессиональных тайн от иных видов конфиденциальной информации?

Назовите те, которые отмечены галочкой



…….

Виды конфиденциальной информации даны на картине из 1-го вопроса 3-го билета

Дадим определение профессиональной тайны:

Профессиональная тайна – это обстоятельства жизни частного лица, которые стали известны специалисту при исполнении обязанностей в силу его профессии;

Основное отличие профессиональной тайны от иных видов конфиденциальной информации в том, что только это тайна подразумевает

под собой передачу информацию 3-ьему лицу, и она необходима для обеспечения конфиденциальности жизни частного лица (**лучше перепроверить, так как я не просматривал законы, которые закреплены под тем или иным видом конф. информации**)

Вопрос №4:

Медицинская (врачебная) тайна: законодательство, содержание, субъекты.

В **статье 13 ФЗ “ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”** закрепляется на законодательном уровне соблюдение врачебной тайны (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/9f906d460f9454a8a0d290738d9fc2798c1e865a/).

Что из себя представляет из себя врачебная тайна:

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением **некоторых** случаев, например:

1. После смерти близкие гражданина могут запросить согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, если гражданин не запретил их разглашение
2. Или если гражданин дал согласие на разглашение врачебной тайны.

Но есть условия, при которых тайна разглашается без согласия гражданина:

1. В целях медицинского обследования
2. По запросу допроса
3. В целях информирования органов внутренних дел
4. И другие (если что, открывайте ссылку выше и просто читайте с неё)

Вопрос №5:

Адвокатская тайна: законодательство, содержание, субъекты.

В **статье 8 ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ”** (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/afe346a9065e891a762908c86e6de63f45533e19/) закрепляется понятие об адвокатской тайне

При ответе, имхо, требуется просто прочитать отмеченный красным текст.

1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.

2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения.

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопрос №6:

Тайна связи: законодательство, содержание, субъекты.

В **статье 63 ФЗ “О связи”** (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/2add28425adfc0411d61abad9deab4873e7ad274/) закрепляется понятие о тайне связи.

1. На территории Российской Федерации гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи.
Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Операторы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи.

3. Осмотр почтовых отправлений лицами, не являющимися уполномоченными работниками оператора связи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений, ознакомление с информацией и документальной корреспонденцией, передаваемыми по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, осуществляются только на основании решения суда, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

4. Сведения о передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи сообщениях, о почтовых отправлениях и почтовых переводах денежных средств, а также сами эти сообщения, почтовые отправления и переводимые денежные средства могут выдаваться только отправителям и получателям или их уполномоченным представителям, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Вопрос №7:

Персональные данные: законодательство, категории персональных данных.

Схема, которая отражает **категории** персональных данных:

Общедоступные– те сведения, которые сообщаются самим субъектом (“анкетные” сведение)

Специальные - включают информацию о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, о судимости

Биометрические

Иные

Выделим основное из **ФЗ “О персональных данных” (с. № 5):**

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/#dst100335)

(лучше открыть и прочитать в режиме “онлайн”)

Вопрос №8:

Какие виды юридической ответственности устанавливаются за правонарушения, связанные с конфиденциальной информацией? Раскройте их содержание.

В **149-ФЗ (с. №1)** заложены основы правового регулирования защиты сведений конфиденциального характера. Также правовые нормы закрепляют следующие виды ответственности:

1. **Дисциплинарная.** Данный вид ответственности применяется, когда работник совершил дисциплинарный проступок. Например, разгласил персональные данные коллеги третьим лицам.
2. **Гражданско-правовая.** Указанный вид ответственности предполагает взыскание морального или материального вреда за разглашение сведений ограниченного доступа.
3. **Административная.** К административной ответственности привлекается лицо, совершившее преступление, предусмотренное Кодексом об административной ответственности. Например, разглашение и распространение информации с ограниченным доступом.
4. **Уголовная.** Уголовная ответственность за преступление в сфере информации может наступить вследствие незаконного способа получения информации, например, за взлом программного обеспечения.

Билет 4.

Тема: «Правовая охрана интеллектуальной собственности»

Содержание:

Законодательство РФ об интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские права. Личные неимущественные права. Смежные права. Правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Защита авторских прав.

Контрольные вопросы:

1. Виды интеллектуальных прав: по характеру прав; по характеру произведений.
2. Объекты авторского права: виды, критерии объекта авторского права.
3. Субъекты авторских прав: виды, признаки.
4. Условия возникновения и сроки действия авторского права.
5. Какие личные неимущественные (моральные) права имеют субъекты авторского права?
6. В чем состоит исключительное право на программу для ЭВМ и базу данных?
7. Правовой режим служебных произведений.
8. Какие виды юридической ответственности устанавливаются за нарушения авторских прав? Раскройте их содержание.

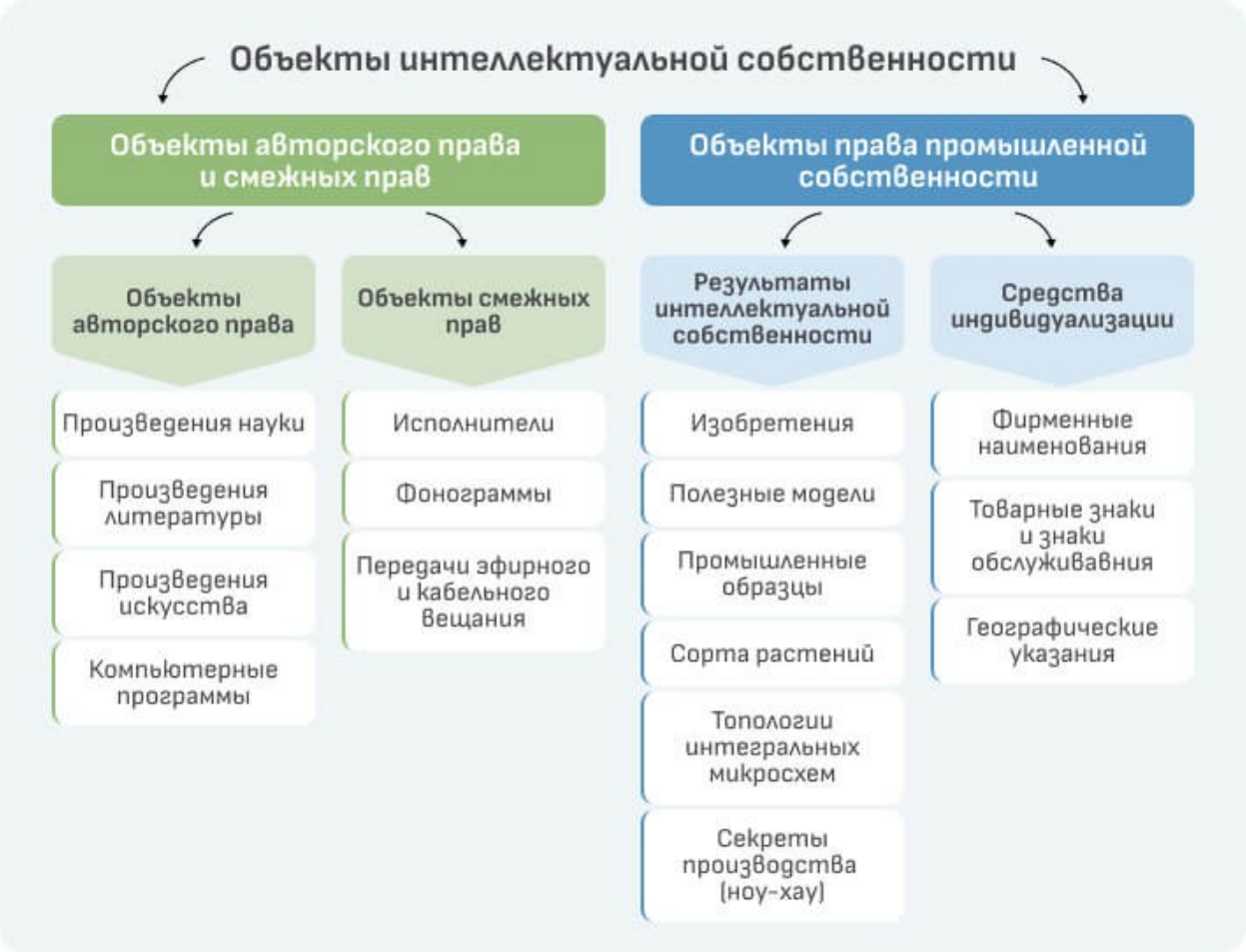
Ссылки: (дается в формате: (с. № N))

1. ГК РФ статья №1225 (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2a4870fda21fdffc70bade7ef80135143050f0b1/)
2. Закон “ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ” (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/)
3. Закон РФ "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1007/)

Вопрос №1:

Виды интеллектуальных прав: по характеру прав; по характеру произведений.

Судя по **ГК РФ статье №1225 (с. № 1)**, этот рисунок соответствует реальности.
(https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2a4870fda21fdffc70bade7ef80135143050f0b1/)



Если говорить об определениях:

Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом.

Также по (с. № 1) можно выделить перечень результатов интеллектуальной деятельности (**которые частично затронуты на рисунке**):

1. произведения науки, литературы и искусства;
2. программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3. базы данных;
4. исполнения;
5. фонограммы;
6. сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7. изобретения;
8. полезные модели;
9. промышленные образцы;
10. селекционные достижения;
11. топологии интегральных микросхем;
12. секреты производства (ноу-хау);
13. фирменные наименования;
14. товарные знаки и знаки обслуживания;

14.1 географические указания;

15. наименования мест происхождения товаров;
16. коммерческие обозначения.

В ст. № 1226 выделяются несколько видов интеллектуальных прав:

Честно говоря, немного неясно, что тут имелось в виду(затронуты следующие вопросы из билета, которые должны быть непересекающимися мн-вами). Так что, если дополните или измените ответ, это будет потрясно.

Вопрос №2:

Объекты авторского права: виды, критерии объекта авторского права.

Об этом говорится в ГК РФ ст. № 1259(https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/be05678dc42ddc67aae5be9ba9beebd367fb9a3f/).

ВАЖНО: для того чтобы пользоваться авторско-правовой охраной, произведение науки, литературы и искусства должно обладать следующими обязательными признаками:

— во-первых, быть созданным самостоятельным творческим трудом его автора;

— во-вторых, существовать в объективной форме.

Отсутствие любого из названных критериев влечет отказ в признании произведения объектом авторского права. Никаких других признаков законом не предусматривается.

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:

-литературные произведения;

-драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

-хореографические произведения и пантомимы;

-музыкальные произведения с текстом или без текста;

-аудиовизуальные произведения;

-произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

-произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

-произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;

-фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

-географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам;

-другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

2. К объектам авторских прав относятся:

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;

2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Вопрос №3:

Субъекты авторских прав: виды, признаки.

Согласно Юридической энциклопедии, субъект авторского права - создатель произведения науки, литературы или искусства, его правопреемники (например, наследники) или лица, по закону или договору приобретающие исключительные авторские права.

Вопрос №4:

Условия возникновения и сроки действия авторского права.

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

Согласно **Закону “ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ” статье № 9 (с. № 2)**

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.
Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

латинской буквы "С" в окружности: С;

имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;

года первого опубликования произведения.

При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ

Согласно **Закону “ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ” статье № 27 (с. № 2)**

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей.
(Исчисление сроков, предусмотренных настоящей статьей, начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока.)

В случае, если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав, предусмотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года.

Вопрос №5:

Какие личные неимущественные (моральные) права имеют субъекты авторского права?

Из (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299006/f9bb398a1048f7defa28da9cfc4b36b990029e58/)

- Право автора на имя (право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно)

- Право на неприкосновенность произведения (право на внесение в произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями)

- Право на обнародование произведения (право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом)

- Право на отзыв (произведения) (право автора до фактического обнародования произведения отказаться от ранее принятого решения о его обнародовании)

Личные неимущественные права автора являются неотчуждаемыми и не могут передаваться иным способом. Некоторые права, такие как право авторства, право на имя и неприкосновенность произведения, охраняются бессрочно. После смерти автора его личные неимущественные права могут защищаться иными лицами.

Таким образом, в соответствии с ГК РФ, при любом использовании произведений необходимо обеспечивать соблюдение неимущественных прав автора (авторов), то есть, в первую очередь, обязательно указывать имя автора и др.

Вопрос №6:

В чем состоит исключительное право на программу для ЭВМ и базу данных?

Из **Закона РФ "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" статья 12 (с. № 3)**

Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, созданные работником (автором) в связи с выполнением трудовых обязанностей или по заданию работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Вопрос №7:

Правовой режим служебных произведений.

Об этом **говорится в ГК РФ Статья 1295 “Служебном произведении”**(https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/b131343c6f094841b1ed8c5e6db72a390ea3e11c/)

Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

//////////

Сноска:

Отличие авторских прав от исключительных прав заключается в условиях их приобретения, пользования и распоряжения, а также защиты от возможных нарушений. Если личные права могут принадлежать только создателю творческого объекта, то исключительные права могут возникать и у иных субъектов. О разграничении правового режима указанных прав расскажем в этом материале.

//////////////

Подробнее стоит прочитать по ссылке выше, так как нюансов хватает.

Вопрос №8:

Какие виды юридической ответственности устанавливаются за нарушения авторских прав? Раскройте их содержание.

Гражданско-правовая ответственность

Виновный в нарушении авторских прав несёт гражданско-правовую ответственность. Он обязан компенсировать ущерб, который повлекли его действия, и способствовать восстановлению status quo. Споры такого характера рассматриваются и разрешаются арбитражными судами и судами общей юрисдикции.

Если нарушения затронули неимущественные авторские права, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, автор может требовать их признания, устранения нарушения, пресечения дальнейших противоправных действий, компенсации морального вреда и публикации решения суда о нарушении.

Если авторский труд был использован с целью извлечения выгоды, речь идёт о нарушении исключительных авторских прав. В этом случае ответственность правонарушителя – возместить убытки или выплатить компенсацию. В первом случае придётся доказать размер причинённого ущерба. Во втором достаточно подтверждения факта нарушения прав. Ниже приведены установленные ГК РФ варианты определения суммы компенсации:

- от 10 тысяч до 5 миллионов рублей на усмотрение суда;
- стоимость контрафактных копий произведения, взятая в двойном размере;
- двукратная рыночная стоимость права использования объекта интеллектуальной собственности.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав устанавливается за каждый отдельный случай. Иными словами, если были нарушены авторские права на 5 продуктов интеллектуального труда, то и компенсация должна быть рассчитана применительно к каждому объекту.

Одновременно с гражданским иском обладатель исключительных прав или уполномоченный им представитель может подать заявление в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, дадут ход административному или уголовному разбирательству.

Административная ответственность

Административная ответственность за нарушение авторских прав наступает тогда, когда целью противоправных действий было получение дохода. **Например, предприниматель заказывает у китайского производителя партию блокнотов с изображением персонажей из**

мультфильма «Фиксики» без согласования с компанией «Аэроплан» и продаёт их в своём магазине. Это считается реализацией контрафактных копий объекта авторских прав и подлежит административному преследованию. Ответственность наступает и тогда, когда продукция лицензионная, но указанная на ней информация об обладателях авторских и смежных прав ложная или неполная.

В лучшем случае за такие нарушения прав суд вынесет предупреждение, в худшем назначит штраф в пользу государства. Гражданам придётся заплатить до 2 тысяч рублей, а юрлицам – до 40 тысяч. Обязательно будут изъяты нелегальные копии, а также все сопутствующие материалы и оборудование.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав устанавливается 146-й статьёй Уголовного кодекса России. Она наступает в особо тяжких случаях злоупотребления доступом к результату чужой интеллектуальной деятельности. Обвиняемому не избежать уголовной ответственности, если плагиат привёл к ущербу в крупном размере, а также если стоимость контрафактных копий объекта авторских прав (или стоимость лицензии на его использование) превысила 100 тысяч рублей.

Суд может привлечь обвиняемого в нарушении прав к уголовной ответственности в виде штрафа, обязательных, исправительных или принудительных работ, ареста или лишения свободы. В том случае, если нарушения прав совершены с отягчающими обстоятельствами (в сговоре, с использованием служебного положения или на сумму более миллиона рублей), обвиняемого могут привлечь к ответственности в виде штрафа до 500 тысяч рублей, пяти лет принудительных работ или лишения свободы на срок до 6 лет.

Работу выполнил

Стеценко Ярослав

Группа: С01-119

Ответы:

1. Требования к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ Российской Федерации утверждены приказом №235 ФСТЭК

2. К силам обеспечения безопасности значимого объекта КИИ Российской Федерации относятся **подразделения** и **должностные лица** федерального органа исполнительной власти, **организация**, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, подразделения и **должностные лица** субъектов критической информационной инфраструктуры (187-ФЗ, статья 5, пункт 2)

3. Не реже одного раза в 3 года обучения по программам повышения квалификации по направлению “Информационная безопасность” (ФСТЭК приказ №235, пункт 12.2)

4. Разработка осуществляется субъектом критической информационной инфраструктуры и (или) лицом, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФСТЭК приказ №239, пункт 11)

5. Субъектом критической информационной инфраструктуры и (или) лицом, устанавливающим требования к обеспечению безопасности значимых объектов, в соответствии с категорией значимости значимого объекта (ФСТЭК приказ №239, пункт 10)

6. Контроль проводится не реже, чем один раз в 3 года, но, если проводился внешний контроль, то по решению руководителя субъекта внутренний контроль может не проводится(ФСТЭК №235, пункт 36)

7. Замечания, выявленные по результатам внутреннего контроля или внешней оценки (внешнего аудита), подлежат устранению в порядке и сроки, установленные руководителем субъекта критической информационной инфраструктуры (ответственным лицом). (ФСТЭК №235, пункт 36)

Вопросы:

1 Каким нормативным правовым актом утверждены требования к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ Российской Федерации?

2 Что относится к силам обеспечения безопасности значимого

объекта КИИ Российской Федерации?
3 Как часто специалисты по безопасности значимого объекта КИИ Российской Федерации должны проходить повышение квалификации?
4 Кто обязан разрабатывать организационно-распорядительные документы по безопасности значимых объектов КИИ Российской Федерации?
5 Кем разрабатываются правила функционирования системы безопасности значимых объектов КИИ РФ?
6 С какой периодичностью проводится внутренний контроль?
7 В какие сроки устраняются замечания, выявленные в результате внутреннего контроля и внешнего аудита?